

**POWESCO**

Société par actions simplifiée au capital de 6.991.698 euros  
Siège Social : 77, rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt, France  
951 058 460 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

---

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS  
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ  
EN DATE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2026**

les soussignés :

- **WSC NOBLE SCA SICAV RAIF**, fonds d'investissement organisé selon le droit du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est situé 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B276604, dûment représentée aux fins des présentes (« **WSC** ») ;
- **ENERLIS**, société par action simplifiée au capital de 1.389.050 euros, dont le siège social est situé 77 rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt, France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 798 562 450, dûment représentée aux fins des présentes ;
- **MADAME LAURA PINÇON**, née le 13 décembre 1986 à Neuilly-sur-Seine (France), de nationalité française, demeurant 53, rue des Peupliers, 92100 Boulogne-Billancourt, France ; et
- **MONSIEUR GEOFFREY MITTELSTAED**, né le 9 mai 1990 à Sainte-Adresse (France), de nationalité française, demeurant 7, rue Auguste Chabrières, 75015 Paris, France,

agissant en qualité de seuls associés de la Société, titulaires de la totalité des 6.991.698 actions, d'un (1) euro de valeur nominale chacune, représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »),

Après avoir pris connaissance des documents suivants mis à leur disposition conformément aux dispositions légales et réglementaires :

- un exemplaire des statuts en vigueur de la Société (les « **Statuts** ») ; et
- le procès-verbal des décisions du comité de surveillance de la Société du 31 mars 2026 (le « **Comité** »),

ont pris à l'unanimité, en application de l'article 22.2 des Statuts, les décisions suivantes, conformément à l'ordre du jour ci-après indiqué :

1. Renonciation aux délais de remise des informations préalables ;
2. Renouvellement de Monsieur Frédéric Pierre dans ses fonctions de Président de la Société ;
3. Pouvoirs en vue des formalités.

\*       \*

\*

**PREMIERE DECISION**

***Renonciation aux délais de remise des informations préalables***

Les Associés **reconnaissent** expressément avoir été en mesure de prendre pleine et entière connaissance, en temps utile, des différents rapports et informations préalables requis par la loi et les

règlements et, plus généralement, de tous les documents et informations nécessaires à leur information préalable et à la prise des décisions qui suivent.

Les Associés **renoncent** par conséquent sans réserve et irrévocablement à se prévaloir de tout délai de communication et à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et/ou de son président concernant les modalités d'adoption des présentes décisions.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

#### **DEUXIEME DECISION**

##### ***Renouvellement de Monsieur Frédéric Pierre dans ses fonctions de Président de la Société***

Les Associés, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents mis à leur disposition listés ci-dessus,

**prennent acte** que le mandat de Monsieur Frédéric Pierre, nommé en qualité de président de la Société en date du 23 décembre 2025 pour une durée de trois (3) mois à compter du 31 décembre 2025, est arrivé à échéance,

**décident** de renouveler le mandat de président de Monsieur Frédéric Pierre pour une durée de trois (3) mois à compter de ce jour, dans les mêmes termes et conditions que ceux de son mandat arrivé à échéance.

Les Associés **décident** que, pendant son mandat de président, Monsieur Frédéric Pierre continuera de percevoir, en sus de sa rémunération actuelle au titre de son contrat de travail au sein de la Société, une rémunération exceptionnelle fixe mensuelle brute d'un montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, payable à la fin de chaque fin du mois au titre de ses fonctions de président de la Société.

Les Associés **prennent acte** que Monsieur Frédéric Pierre déclaré accepter le renouvellement de son mandat de président de la Société.

Les Associés **prennent également acte** que Monsieur Frédéric Pierre a déclaré n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire de continuer d'exercer les fonctions de président de la Société et a confirmé avoir pris de nouveau connaissance des restrictions de ses pouvoirs prévues dans les statuts de la Société, et notamment les stipulations de l'article 17 des Statuts prévoyant la liste des Décisions Importantes et/ou des Décisions Importantes Qualifiées soumises à l'autorisation préalable du Comité et de l'article 20 contenant les décisions relevant de la compétence de la collectivité des Associés, ces articles étant joints aux présentes en **annexe 1**.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

#### **TROISIEME DECISION**

##### ***Pouvoirs en vue des formalités***

Les Associés **confèrent** au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes autres formalités requises par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

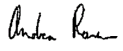
***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

\* \*

\*

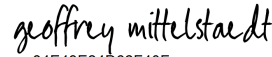
Le présent acte est signé par les Associés par voie électronique en application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques du présent acte conformément à la réglementation en vigueur relative à la signature électronique.

Le présent acte sera retranscrit sur le registre des décisions de la Société et une copie numérique du présent acte sera conservée dans les archives sociales de la Société.

DocuSigned by:  
  
BA912F2BA6BA436  
Signed by:  
  
ED130EB51494457  
**WSC NOBLE SCA SICAV RAIF**  
Représenté par Monsieur Matti NEUMANN  
et Monsieur Andrea Ramina

DocuSigned by:  
  
FEFB7889BD9748B  
**ENERLIS**  
Représentée par AGL INVESTISSEMENT  
Elle-même représentée par Madame Aurélie  
GAUDILLERE

Signé par :  
  
206548B288464E6...  
**MADAME LAURA PINÇON**

Signé par :  
  
84E43E24D62F40F...  
**MONSIEUR GEOFFREY MITTELSTAED**

Signé par :  
  
310B995798C5479...  
*Bon pour acceptation des fonctions de président  
de la Société dans les conditions décrites dans  
le présent procès-verbal*

**Monsieur Frédéric PIERRE**

Annexe

*Extrait des Statuts*

**ARTICLE 17 DECISIONS SOUMISES A L'AUTORISATION PREALABLE DU COMITE DE SURVEILLANCE**

17.1 Le Président (et le cas échéant le Directeur Général), les représentants légaux des Filiales ainsi que les Associés ne pourront, dans le cadre de leurs compétences respectives, prendre aucune des décisions listées ci-après, concernant tant la Société qu'une ou plusieurs Filiales, ni aucune mesure conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celles résultant de l'une des Décisions Importantes et/ou des Décisions Importantes Qualifiées, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Comité de Surveillance, statuant selon les conditions de majorité ci-dessous :

**I. à la Majorité Qualifiée avec voix prépondérante d'un membre du Comité de Surveillance, conformément à l'article 3.4(a) du Pacte, en cas de partage des voix entre les membres du Comité de Surveillance (les « Décisions Importantes Qualifiées ») :**

- (i) toutes les modifications et mises à jour du business plan ;
- (ii) l'approbation du business plan ultérieur ;
- (iii) toute approbation ou modification du budget annuel ;
- (iv) toute résiliation ou modification du financement dit ESCO (ESCO Financing) ;
- (v) la conclusion, la résiliation ou la modification, le tirage ou l'appel de fonds et, en général, toute décision relative à un accord de crédit ou de financement autre que le financement dit ESCO ;
- (vi) toute acquisition ou cession d'actifs d'une valeur totale supérieure à 50.000 euros ;
- (vii) toute dépense d'exploitation d'une valeur totale supérieure à 100.000 euros, sauf si cela est prévu dans le business plan ou le budget annuel en vigueur ;
- (viii) la conclusion de tout emprunt / endettement (y compris l'utilisation de lignes non tirées, de garanties ou de sûretés, mais à l'exclusion du financement dit ESCO) pour un montant individuel ou cumulé par exercice social supérieur à 500.000 euros et 1.500.000 au total ;
- (ix) le recrutement d'un employé ou d'un consultant dont la rémunération brute annuelle dépasserait 125.000 euros ou qui serait de niveau « C-suite » ou qui serait à la tête d'une équipe ;
- (x) l'introduction d'un litige et la gestion de litige ;
- (xi) la décision de nomination ou de révocation du Président et du Directeur Général de la Société ;
- (xii) toute modification des conditions du mandat ou des contrats de travail du Président, du directeur projet ESCO (Head of ESCO), du directeur commercial (Head of Commercial), du directeur des opérations (Chief Operational Officer), du directeur financier (CFO), du directeur de la conformité (Chief Compliance Officer), du directeur de l'audit interne (Internal Audit Officer), du directeur de l'ingénierie (Director of Engineering) et de tout autre employé de niveau « C-suite » ;
- (xiii) toute modification des conditions des accords conclus avec des consultants liés à l'activité commerciale de la Société ;
- (xiv) la conclusion, la modification ou la résiliation des conventions réglementées régies par l'article L.227-10 du Code de commerce, y compris tout accord (même dans le cours normal des affaires) entre la Société et/ou ses Affiliés d'une part, et tout Affilié à Davai Investment SAS, AGL Investment SAS ou l'un de leurs Affiliés d'autre part ;
- (xv) l'exécution de tout nouveau contrat (autre qu'un contrat ESCO) représentant un montant individuel supérieur à 2.000.000 euros ;

(xvi) l'exécution de tout nouveau contrat (autre qu'un contrat ESCO) d'un montant individuel compris entre 250.000 € et 2.000.000 €, sous réserve qu'au moins l'une des conditions suivantes ne soit pas remplie : (1) le contrat génère une marge brute minimale de dix pour cent (10 %), (2) la responsabilité maximale de la Société au titre dudit contrat est intégralement couverte par des polices d'assurance souscrites au bénéfice de la Société, (3) le volume agrégé de tels contrats demeure dans les limites du budget annuel concerné, et (4) le Président a informé sans délai le Comité de Surveillance de la conclusion dudit contrat ;

(xvii) l'approbation de la rémunération du Président et, le cas échéant, les modifications de cette rémunération; l'approbation de la rémunération annuelle maximale des membres du Comité de Surveillance (en leur qualité de directeurs non exécutifs) et, le cas échéant, la modification de cette rémunération ;

(xviii) toute modification du plan d'intéressement bénéficiant aux mandataires sociaux et salariés de la Société et ses Filiales ;

(xix) la nomination d'un expert indépendant chargé de déterminer la valeur vénale des Titres de la Société ;

(xx) la conclusion, la modification ou la résiliation de tout contrat conclu par la Société ou ses Filiales avec Enerlis, tout Affilié d'Enerlis, Madame Aurélie Gaudillère ou ses Affiliés ;

(xxi) toute modification apportée au Règlement Intérieur (« IC Terms of Reference ») ;

(xxii) toute décision entraînant une baisse du solde de trésorerie disponible de la Société en dessous de 0 € ; et

(xxiii) toute décision relative à la constatation d'un événement de Difficultés Financières (tel que ce terme est défini dans le Pacte).

## **II. à la Majorité Qualifiée (les « Décisions Importantes ») :**

(i) tout changement important dans les activités de la Société ;

(ii) toute décision de remonter des liquidités ou des actifs par d'autres mécanismes que la distribution des bénéfices ou des réserves, si elle n'est pas conforme à la politique de distribution (Distribution Policy) ;

(iii) l'ouverture et la fermeture de Filiales ou de sociétés affiliées ;

(iv) toute modification des principes et méthodes comptables, sauf si la loi applicable l'exige ;

(v) la décision de procéder à de nouveaux investissements matériels (y compris l'exécution de contrats ESCO) représentant un montant individuel supérieur à 1.000.000 euros, s'ils ne sont pas conformes à la politique d'investissement ou approuvés dans le budget annuel et/ou le business plan, ou supérieur à 5.000.000 euros s'ils sont conformes à la politique d'investissement ou approuvés dans le budget annuel et/ou le business plan;

(vi) toute modification apportée à la politique d'investissement (Investment Policy), la politique de levier (Leverage Policy) et à la politique de distribution (Distribution Policy) ;

(vii) délégation de façon permanente des pouvoirs du Comité de Surveillance à un ou plusieurs comités exécutifs ou à un ou plusieurs directeurs exécutifs, désignation du ou des directeurs qui occuperont ces fonctions et établir le contenu, les limites et les types de délégation.

17.2 Les Décisions Importantes et les Décisions Importantes Qualifiées autorisées, la collectivité des Associés, le Président ou le Directeur Général, dans la limite de leurs compétences respectives, restent seuls juges de l'opportunité ou non de les mettre en œuvre.

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DÉCISIONS  
COLLECTIVES DES ASSOCIES

**ARTICLE 20 DÉCISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES**

Sans préjudice de l'autorisation préalable par le Comité de Surveillance des décisions relevant de l'Article 17, avant leur soumission à la collectivité des Associés, l'Associé unique ou la collectivité des Associés est seul(e) compétent(e) pour prendre les décisions suivantes :

- (i) toute modification de la structure de gouvernance de la Société telle que décrite dans les Statuts ;
- (ii) toute modification de l'objet social de la Société ;
- (iii) toute modification des Statuts, sauf si la loi applicable l'exige et sauf en conséquence d'une augmentation de capital ;
- (iv) la nomination ou la renouvellement du ou des commissaires aux comptes de la Société ;
- (v) l'approbation de (i) toute augmentation de capital permettant à un Tiers qui n'est pas un Associé de souscrire ou d'acquérir des Titres de la Société, (ii) toute augmentation de capital pour les Associés existants qui pourrait avoir pour conséquence que l'Investisseur Financier détienne moins que le pourcentage du capital de la Société qu'il détenait directement ou indirectement avant cette résolution, (iii) les réductions de capital, (iv) la suppression du droit préférentiel de souscription de l'un quelconque des Associés existants ;
- (vi) la modification ou la création de tout nouveau plan d'intéressement réservé aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société ;
- (vii) toute transformation, fusion, scission et cession globale d'actifs et de passifs de la Société ;
- (viii) toute dissolution ou liquidation de la Société ;
- (ix) toute modification de la résidence fiscale de la Société ;
- (x) la nomination et la révocation du président et d'un Directeur Général ;
- (xi) toute distribution des bénéfices annuels de la Société ou toute remontée de liquidités ou d'actifs par le biais d'autres mécanismes ;
- (xii) augmentation du capital social de la Société ;
- (xiii) la mise en place du Comité d'Investissement et toute modification de ses règles de fonctionnement, de la politique d'investissement ou du Règlement Intérieur, ainsi que toute modification des autres politiques clés, y compris la politique de levier et la politique de distribution ;
- (xiv) approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de la Société et affectation des résultats ;
- (xv) toute modification de la qualification fiscale de la Société aux États-Unis ;
- (xvi) approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- (xvii) désignation / révocation des membres du Comité de Surveillance et ratification de la désignation des membres du Comité de Surveillance ;
- (xviii) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence exclusive du Président (et/ou, le cas échéant, du Directeur Général), sous réserve des attributions du Comité de Surveillance et des stipulations du Pacte.

Les décisions de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.